

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 309/2550 บริษัทยูนิเวอร์แซล พาราจูด จำกัด
นายธนภณ สุรินทร์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 20

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 20 ที่ห้ามนายจ้างทำสัญญาจ้าง
แรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หมายถึงเฉพาะข้อ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น นายจ้างจึงทำ
สัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่โดยตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แทนการจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ที่มีใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีนายวงกต ตั้งสืบสกุล และนายวินัย ควรสถาพร เป็นกรรมการลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของโจทก์ทำแทนโจทก์ได้ โจทก์มอบอำนาจให้นายชโลธร พุดระกูล เป็นผู้ฟ้องคดีแทน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 โจทก์ได้จ้างนางสาวพัชรภรณ์ โชติกลาง เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท ในระหว่างทดลองงานตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจ่ายให้ทุกวันศุกร์ เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้วจึงจะจ่ายค่าจ้างให้เดือนละ 1 ครั้ง ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน 2547 โจทก์ได้เลิกจ้างนางสาวพัชรภรณ์ด้วยสาเหตุที่ไม่ผ่านการ

ทดลองงาน ลูกจ้างได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน โดยกล่าวหาว่าโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้อง ต่อมาจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ว่าโจทก์มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดให้ลูกจ้างรายเดือนได้รับค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน จึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และการทำสัญญาจ้างโดยหัวหน้าแผนกบุคคลเป็นผู้ลงนามแทน ไม่มีผลผูกพัน เมื่อโจทก์จ้างลูกจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือนแล้ว จึงต้องดำเนินการตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง โจทก์ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 เป็นเงินจำนวน 11,250 บาท โจทก์จ่ายไปแล้ว 1,750 บาท จึงให้โจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 9,500 บาท โจทก์เห็นว่าคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากโจทก์ได้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถูกต้องแล้ว เพราะงวดการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างทดลองงานคือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีเงินเดือนละ 1 ครั้ง ขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ที่ 48/2547

จำเลยให้การว่า หนังสือสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้ลูกจ้างรายเดือนได้รับค่าจ้างทุกสิ้นเดือนการจ้างนางสาวพัชราภรณ์ โชติกลาง เป็นลูกจ้างรายเดือนจึงต้องถือตามข้อบังคับดังกล่าว การที่ตกลงจะจ่ายค่าจ้างสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่อเจตนาเลี่ยงกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจึงไม่มีผลบังคับ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 9,500 บาท แก่นางสาวพัชราภรณ์ โชติกลาง ลูกจ้าง โดยให้โจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพียงจำนวน 750 บาท แก่ลูกจ้างคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์รับนางสาวพัชราภรณ์ โชติกลาง เข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนค่าจ้างอัตรา เดือนละ 7,500 บาท โดยทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 มีระยะเวลา ทดลองงาน 120 วัน ต่อมาในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างโดย เหตุผลว่าไม่ผ่านการประเมินหรือไม่ผ่านการทดลองงาน ในการเลิกจ้างโจทก์ได้จ่าย ค่าจ้างสำหรับการทำงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 แล้ว และโจทก์ได้จ่ายสินจ้าง แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างเป็นเวลา 7 วัน เป็นเงินจำนวน 1,750 บาท ในการจ้างลูกจ้างได้มีการทำหนังสือสัญญาจ้างไว้ปรากฏตามหนังสือสัญญาจ้างหมาย ล.1 โดยหนังสือสัญญาจ้างระบุไว้ในระหว่างทดลองงานโจทก์จะจ่ายค่าจ้างเป็นราย สัปดาห์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจ่ายทุกวันศุกร์ เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ หรือผ่านการทดลองงานแล้วจึงจะจ่ายค่าจ้างตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานคือ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจ่ายทุกวันสิ้นเดือนปรากฏตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมาย ล.2 หลังจากถูกเลิกจ้างแล้วลูกจ้างได้ไปยื่นคำร้องต่อจำเลย ปรากฏตามแบบ คำร้องหมาย ล.3 และได้ให้ถ้อยคำต่อจำเลย 2 ครั้ง ปรากฏตามบันทึกคำให้การ หมาย ล.4 และ ล.5 จำเลยได้สอบปากคำฝ่ายนายจ้างคือนายชโลธร พุตระกูล รวม 3 ครั้ง ปรากฏตามบันทึกคำให้การหมาย ล.6 ถึง ล.8 แล้วจำเลยมีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2546 (ที่ถูก วันที่ 9 สิงหาคม 2547) ปรากฏตามคำสั่งหมาย ล.9 ก่อนหน้า นี้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2546 โจทก์ได้ทำสัญญาจ้างนายสุภาพ กาวิน เป็นลูกจ้างไว้ ทดลองงาน ปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาจ้างหมาย ล.10 โจทก์ไม่มีบันทึกข้อ ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้อง คงใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการ ทำงานตามเอกสารหมาย ล.2 เป็นสภาพการจ้าง ในการทำสัญญาจ้างลูกจ้างตาม เอกสารหมาย ล.1 มีนางสาวสมบัติ เชื่อมสุข หัวหน้าแผนกบุคคล เป็นผู้ลงลายมือชื่อ แทนโจทก์ โดยโจทก์มอบหมายให้นางสาวสมบัติลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างได้

เป็นการมอบหมายด้วยวาจาและปฏิบัติกันมาตลอด หากเป็นการจ้างพนักงานระดับสูงขึ้นไปนายชโลธรผู้จัดการสำนักงานก็จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในสัญญาแทนโจทก์ดังเช่น เอกสารหมายเลข 10 โดยโจทก์ไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นการมอบหมายด้วยวาจาและเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำกันมา จำเลยอุทธรณ์ว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 20 หมายความว่ารวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่มาตรา 10 ถึงมาตรา 19 มิใช่หมายถึงเพียงแต่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากข้อเรียกร้องเท่านั้น การที่โจทก์ทำสัญญาจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานรายเดือนโดยตกลงจ่ายค่าจ้างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในระหว่างการทดลองงานไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง แต่เป็นการหลีกเลี่ยงการจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และขัดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น เห็นว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 20 บัญญัติว่า "เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า" ดังนั้น บทบัญญัติดังกล่าวจะใช้คำว่า ห้ามนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยมีได้บัญญัติว่าต้องเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากข้อเรียกร้องก็ตาม แต่บทบัญญัติมาตรา 20 ดังกล่าวบัญญัติต่อเนื่องจากมาตรา 13 ถึงมาตรา 19 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง แล้วมีการเจรจาต่อรองจนตกลงกันได้ มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างนำไปจดทะเบียนอันมีผลบังคับทั้งสองฝ่ายแล้วต่อด้วยมาตรา 20 ที่ห้ามนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนั้น ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 20 จึงหมายถึงเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น นายจ้างจึงสามารถทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างใหม่ให้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจ้างที่มีได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องได้ เมื่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ เป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108 ซึ่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10 วรรคสาม บัญญัติให้ในกรณีเป็นที่สงสัยว่า ในสถานประกอบกิจการนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ ให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่นายจ้างต้องจัดให้มีขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ก็ไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง ดังนั้น โจทก์จึงสามารถทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่โดยตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แทนการจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ตามสัญญาจ้างเอกสาร ล.1 ได้ ไม่ขัดต่อมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(จรัส พวงมณี-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-พงษ์เทพ ศิริพงศ์ติกานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ